

Reglaments

Decret

L'article 32 de la Llei 6/2014, del 24 d'abril, de serveis socials i sociosanitaris, estableix quins són els criteris per considerat superat o no el barem de valoració patrimonial. Aquest barem és l'instrument que valora el patrimoni de les persones sol·licitants de prestacions socials o dels seus familiars, a fi de determinar l'accés a aquestes prestacions, modular-ne l'import i establir el copagament o la gratuïtat de determinats serveis. L'article 32 esmentat es va modificar en virtut de la disposició final cinquena de la Llei 3/2017, del 9 de febrer, del pressupost per a l'exercici del 2017, amb la finalitat de garantir la sostenibilitat de la despesa en relació amb les pensions de solidaritat, però sense deixar de garantir uns ingressos mínims a les persones que les necessiten. I, també, amb l'objectiu que no se satisfessin pensions de solidaritat, que són de caràcter no contributiu, a persones que disposen de recursos suficients, la qual cosa contravindria el que estableix en aquest àmbit l'apartat 1 de l'article 26 de la Llei 6/2014.

Atès que l'apartat 2 de l'article 32 vigent de la Llei 6/2014 preveu que l'abast dels elements patrimonials considerats en el barem i la determinació de la seva valoració es regulen per reglament, i que l'article 32 esmentat ja es desenvolupava mitjançant el número iii) de la lletra a) de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris, del 18 de maig del 2016, esdevé necessari canviar aquesta disposició reglamentària per adaptar-la a la reforma del nou apartat 2 de l'article 32 de la Llei 6/2014, amb les precisions que escaiguin als efectes d'aplicar el barem de valoració patrimonial d'acord amb criteris d'equitat i justícia social.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 26 d'abril del 2017, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article únic

S'aprova la modificació de l'article 5, apartat 2, lletra a), número iii) del Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris, que entrarà en vigor l'endemà que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, i que queda redactat com segueix:

"Article 5. Principis i definicions

[...]

2. Els conceptes emprats en aquest Reglament s'interpreten d'acord amb les definicions establertes a l'article 2 de la Llei 6/2014, que s'apliquen segons els criteris següents:

a) Llindar econòmic de cohesió social (d'ara endavant, "LECS") i barem de valoració patrimonial:

[...]

iii) Per aplicar el barem de valoració patrimonial establert a l'article 32 de la Llei 6/2014, tal com ha estat modificat per la disposició final setena de la Llei 2/2016, del 10 de març, del pressupost per a l'exercici del 2016, i la disposició final cinquena de la Llei 3/2017, del 9 de febrer, del pressupost per a l'exercici del 2017, es tenen en compte els criteris següents:

- Es considera superat el barem de valoració patrimonial si el valor de mercat dels béns immobles, en què no es computa l'habitatge habitual, és igual o superior a 10 vegades el LECS personal en còmput anual.
- També es considera superat el barem de valoració patrimonial si de forma cumulativa el valor dels actius financers i el valor dels béns mobles, en què no es computen els béns mobles d'ús personal i els



vehicles adaptats per a persones amb discapacitat, és igual o superior a 6,5 vegades el LECS personal en còmput anual.

- Per determinar el valor de mercat dels béns immobles, en què no es computa l'habitatge habitual, la persona sol·licitant ha d'aportar un informe de valoració emès per un expert independent o per l'Administració a efectes tributaris, realitzat en un període no superior a l'any anterior a la presentació de la sol·licitud.
- En el supòsit de propietats indivises, es distribueix el valor de l'immoble a parts iguals entre els propietaris, llevat que hi hagi proves en contra sobre la quota dels uns i dels altres.
- Per determinar el valor de mercat dels béns mobles, en què no es computen els béns mobles d'ús personal i els vehicles adaptats per a persones amb discapacitat, l'òrgan gestor de les prestacions calcula aquest valor a partir d'indicadors objectius. En tot cas la persona sol·licitant pot aportar els informes de valoració que consideri oportuns.

[...].”

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 26 d'abril del 2017

Antoni Martí Petit
Cap de Govern